

1503263-15.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... de ALAN, devendo ele responder por roubo majorado, nos termos do artigo 29, §2º, do Código Penal. Subsidiariamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 26, § único, do Código Penal, no patamar de 2/3. Por fim, requereu seja permitido ao réu o recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503263-15.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503263-15.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2034932/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 10992446 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 1435/21/404 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 29/21/566 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2034932 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

ALAN DE SOUZA MARTINS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 02/02/2021, por volta das 15:00 horas, no estacionamento do Supermercado BARRAÇÃO, localizado na AVENIDA JOSÉ HENRIQUE FERRAZ, 35 QD. 11 - JARDIM GAIVOTA, nesta cidade e comarca, o agente supra apontado, agindo em conjunto com unidade caracterizadoras de concurso de pessoas, juntamente com RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO (falecido), tentou subtrair para si, um malote de dinheiro, no

montante de R\$ 8.500,00, conforme declaração da vítima ameaçada e lesionada, ELI FERREIRA DA SILVA, dinheiro este pertencente ao estabelecimento comercial supracitado, causando-lhe ferimentos, com uso de arma de fogo, que poderia tê-lo levado à morte.

Segundo apurado, na data e local do fato, o denunciado, juntamente com RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO (falecido), sabedores do transporte de dinheiro efetuado pela vítima, ELI FERREIRA DA SILVA, foram ao seu encontro.

Os roubadores conduziam duas motocicletas, sendo que RICARDO conduzia a motocicleta TWISTER vermelha e ALAN DE SOUZA MARTINS a motocicleta CB600F HORNET de cor verde.

Durante o trajeto, antes da chegada ao estacionamento do Supermercado, ALAN DE SOUZA MARTINS, ocupante da CB600F e vestindo uma camiseta de time de futebol, tentou abordar a vítima, mas sem sucesso, visto que este acelerou o carro, um automóvel Onix preto, e conseguiu chegar ao destino.

Com a chegada ao estacionamento, RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO, que também seguia de perto a vítima, parou ao lado e anunciou o assalto, dizendo: "é um assalto...passa o malote...".

Como a vítima não obedeceu, RICARDO retirou um revólver aparentemente calibre .32 da cintura, apontou para o chão e efetuou um disparo. Em ato contínuo, ao ser atacado pela vítima, para retirar-lhe a arma, RICARDO efetuou mais um disparo, sendo que acertou o rosto de ELI, transfixando sua boca.

RICARDO empurrou a vítima, derrubando-a ao chão, abriu a porta de seu automóvel, onde estava a sacola com o malote, pegou-a e, antes de subir na motocicleta, efetuou mais alguns disparos, que não atingiram ELI. Ele subiu na motocicleta rapidamente, contudo antes de deixar o local, a sacola plástica rasgou, deixando cair no chão o malote com o dinheiro (R\$ 8.500,00). RICARDO fugiu do local sem nada levar.

Os disparos efetuados por RICARDO tiveram a gravidade necessária capaz de levar a vítima à morte.

ALAN DE SOUZA MARTINS e RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO foram identificados durante investigações como autores deste delito de latrocínio tentado.

O delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade de seus autores, visto que não conseguiram subtrair o dinheiro e nem retirar a vida da vítima, já que ao se defender, a vítima impediu o resultado.

RICARDO MESSIAS DOS SANTOS FILHO acabou falecendo, durante outro assalto, na cidade de Fortaleza, capital do CEARÁ.

Inquérito policial às fls. 01/160.

Nos autos apenso nº. 1503284-88.2021.8.26.0071 foi decretada a prisão temporária do réu, com mandado cumprido em 16/03/2021.

A denúncia foi recebida por decisão de fls. 179/181, ocisão que foi decretada a prisão preventiva do réu.

O réu foi citado (fls. 207) e apresentou defesa preliminar às fls. 209/211.

Na audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 377), as vítimas e as testemunhas de acusação foram inquiridas, findando-se com o interrogatório do réu.

Foi homologada a desistência das partes em relação à oitiva das testemunhas Renato Ferraz Patrinhani, José Carlos Cruz e Pablo Felipe Ferreira Martins.

Instaurado em apenso incidente de verificação de dependência toxicológica em favor do réu ALAN DE SOUZA MARTINS (Proc. 0008571-09.2021.8.26.0071). Laudo pericial juntado às fls. 54/61, seguido pela manifestação do representante do Ministério Público (fls. 65) e da defesa (fls. 67), sendo homologado pelo despacho de fls. 69.

Nos memoriais de fls. 519/523, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

A defesa do réu, nos memoriais de fls. 526/536, pugnou a individualização da conduta de ALAN, devendo ele responder por roubo majorado, nos termos do artigo 29, §2º, do Código Penal. Subsidiariamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 26, § único, do Código Penal, no patamar de 2/3. Por fim, requereu seja permitido ao réu o recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Encerrada a instrução, o pedido condenatório comporta total procedência. O conjunto probatório amealhado aos autos é suficiente para alicerçar a condenação do réu, conforme discorrer-se-á adiante.

A materialidade delitiva vem estampada pela portaria de fls. 02/03, boletins de ocorrência de fls. 04/06, 07/09, 10/13 e 30/32, auto de exibição/apreensão de fls. 14 e 15/17, laudo IC-local de fls. 35/48, laudo pericial de fls. 61/76, laudo IML-pessoa de fls. 80/82, relatório de investigação de fls. 149/160, bem como pela robusta prova oral produzida em Juízo.

A autoria é, igualmente, inconteste.

A vítima Eli Ferreira da Silva narrou que no dia dos fatos estava fazendo a recolha de malote para uma loja. No trajeto foi fechado por uma moto e achou que fosse uma fechada de trânsito. Ao chegar ao estacionamento do supermercado, foi abordado por indivíduo de nome RICARDO, que o ameaçou com uma arma de fogo e pedia o malote. Falou que não tinha malote, contudo, ele disse que sabia que tinha um malote. Na sequência ele efetuou um disparo, que não acertou. Após efetuou o segundo disparo, que acabou acertando a sua boca. Foi empurrado e caiu. O indivíduo foi até o banco do passageiro onde estava o malote. Na saída empurrou-o novamente e efetuou mais dois disparos. Ao subir na motocicleta, a sacola rasgou, o malote caiu no chão e ele foi embora. Não conhece ALAN. Pegou o malote que ficou no chão e levou até o financeiro, no andar superior do prédio. Na sequência, o funcionário o levou até o upa do Ipiranga, foi medicado e após foi até o DP para registrar a ocorrência. Não conhecia nenhum dos dois indivíduos. Reconheceu RICARDO por foto. Ricardo estava de capacete. Identificou-o em razão do contato que tiveram, entraram em luta corporal. Reconheceu pelo porte físico e roupa que ele estava. Na abordagem RICARDO estava sozinho, mas no trajeto eles estavam em dois. Era uma moto verde e o indivíduo estava com uma camisa de time de futebol. Esse indivíduo apareceu somente durante o trajeto entre a loja onde pegou o malote na avenida castelo branco e a loja matriz. Esclareceu que, quando virou à esquerda na rua da matriz, foi fechado. O rapaz da moto verde estava sozinho. Notou que estavam em duas motos parados. Era uma motocicleta verde e outra vermelha. O indivíduo que o abordou no estacionamento estava com uma moto vermelha. Quando foi abordado na loja, não viu mais a moto verde.

O policial civil Mario Koiti Kassama Filho disse que tiveram notícia do crime e entraram em contato com a vítima para verificar o percurso que ela fez de um supermercado ao outro. Realizaram as diligências para encontrarem as câmeras de monitoramento durante o trajeto. Identificaram próximo ao barracão situação na Avenida Castelo Branco a câmera de um disk cerveja. Identificaram os dois suspeitos, que chegaram com uma moto Honda Hornet e outra Twister. Enquanto um faz compra no disk o outro entra no supermercado. A vítima chega ao supermercado para efetuar o transporte do malote. Logo que a vítima sai pela Avenida Castelo Branco, as motos saem acompanhando. Houve a tentativa de uma primeira abordagem. Posteriormente, houve a abordagem já no estacionamento do Barracão. O indivíduo abordou a vítima e anunciou o roubo. Entraram em luta corporal, que acabou deixando a vítima ferida com um tiro no rosto. A Polícia Militar em diligências encontrou um apartamento que seria da namorada de RICARDO. No local ainda residia um amigo deles. Ele disse que Ricardo tinha feito merda e teria ido pro Ceará. RICARDO teria pedido para a namorada ir para lá também. Esclareceu que o nome da namorada é Monica. A polícia militar teve a informação que a motocicleta estaria no parque Jaraguá. A motocicleta foi encontrada com a pessoa de ALAN, mesmo nome do indivíduo que estava sendo indiciado. Ele falou que o amigo dele Alan pediu para guardar a moto. Receberam informação que a moto verde Hornet estaria em uma casa na rua Vitório Perim, sendo ocultada. Policiais localizaram a moto para perícia. Era uma casa de parente do ALAN e que ele teria deixado a moto lá guardada. ALAN tinha antecedente criminal. RICARDO tinha antecedentes no estado do Ceará. RICARDO foi morto em alguma ação naquele estado. A vítima não teve contato com ALAN. ALAN foi identificado pelas filmagens. Parentes o reconheceram fazendo a compra. Eles já tinham noção da rotina e já estavam no local antes da vítima chegar.

O policial civil Michel Walter Alves Redondo relatou que receberam o boletim de ocorrência para investigação. Entraram em contato com a vítima Eli. Ele relatou os fatos, dizendo que prestava serviço para o supermercado, pegava valores e fazia a recolha de valores nas lojas do mercado. No dia dos fatos, a vítima teria ido da loja da Castelo Branco até a outra filial onde foi abordado. Anunciado o roubo, o autor disparou várias vezes contra ele. Um dos tiros pegou no rosto dele. Sabendo do trajeto da vítima, passaram a coletar imagens. Perceberam que na esquina próxima, dois indivíduos com moto, sendo uma verde e outra vermelha, estavam acompanhando o movimento da vítima. Identificaram as motos, seria uma Honda Twister vermelha e uma Honda Hornet verde. A moto verde tentou aborda-lo em um cruzamento, contudo, não teve êxito. A vermelha o abordou no estacionamento do supermercado. A polícia militar recebeu a informação de onde estaria um dos autores. Seria um apartamento no condomínio Sabia. Um dos moradores do apartamento foi apresentado no plantão policial. Tratava-se de Pablo. Ele disse que residia com RICARDO e que após o roubo fugiu para o Ceará, onde era nascido. A Polícia Militar conseguiu localizar uma moto vermelha que estava no parque Jaraguá. Segundo o morador quem teria deixado a motocicleta ali seria um morador do bairro chamado ALAN. Foi fornecido informações de onde ele morava. Em contato com a mãe de ALAN, conseguiram a sua qualificação. ALAN era o segundo indivíduo do roubo e fazia o uso da motocicleta Hornet verde. Dias depois receberam informações de onde estava a moto verde. Era a casa de um tio do ALAN. Ele disse que ALAN tinha deixado a motocicleta lá desde o dia do roubo. Posteriormente, a polícia militar localizou o ALAN nas imediações de sua casa. Ele tentou fuga e estava armado. Acabou sofrendo um tiro durante a fuga. Ao ser ouvido, ALAN contou uma história absurda. O indivíduo do Ceará, RICARDO, teria sido morto no Nordeste. A vítima reconheceu o RICARDO por foto e o ALAN não teve condições, pois estava usando capacete. Nas filmagens das câmeras de monitoramento, os dois estavam sem capacete na esquina onde havia uma venda de bebidas. É nítido que ALAN vai até o comércio a câmera capta bem o seu rosto. Mostrada as imagens aos familiares, eles reconheceram ALAN. Além da vítima, a namorada de RICARDO, Mônica, também o reconheceu através da filmagem. Mônica confirmou que ele havia confessado o roubo e que estava indo para o estado do Ceará. Não foi possível constatar que ALAN estava armado, contudo, como foi ele que tentou realizar a primeira abordagem do veículo, acredita que ele realizaria a

abordagem estando armado.

O policial civil Jardel Tomaz Ferreira disse que foram acionados para acompanhar as filmagens e o que tinha acontecido ali no mercado.

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, os depoimentos dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Depoimento de policiais - Validade - Declarações harmônicas e corroboradas com os demais elementos probatórios - Credibilidade - Recursos do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido" (São Miguel Arcanjo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relator Sebastião Flávio da Silva Filho - 25/08/2009 - Voto nº: 1166).

O informante Mateus de Souza Martins, tio do réu ALAN, afirmou que ALAN deixou a motocicleta guardada na sua casa, pois ele afirmou que ela estava quebrada. Posteriormente, a polícia foi até a sua casa. Por fim, disse que ALAN estava meio agitado e apavorado quando deixou a motocicleta em sua casa.

O informante Leonardo de Souza Martins, irmão do réu ALAN, declarou que foi levado para a delegacia achando que ele era o acusado. Perguntaram sobre a foto, confirmou que era ALAN. Nunca viu a motocicleta. ALAN não morava com ele e sua mãe, pois era usuário de drogas.

A testemunha de acusação Alan Fernandes Pereira disse que faz tempo que não o vê. ALAN estava fazendo o uso de drogas. Ficou surpreso com os fatos. Um rapaz deixou a moto na sua casa e pediu para ele guardar. Não era ALAN, era um rapaz que ele não conhece. A motocicleta era uma twister vermelha da irmã do ALAN.

A informante Monica Pereira Martins, namorada de RICARDO, afirmou que RICARDO emprestou a moto para o ALAN e que os dois teriam participação. Eles saíram na filmagem. Reconheceu RICARDO na filmagem. RICARDO não contou nada, só soube no dia do ocorrido, quando ele foi embora. RICARDO falou que fez merda e que tinha que ir embora. RICARDO falava muito de ALAN, mas ela não sabia quem era. Morou em Bauru com RICARDO de dezembro a fevereiro. RICARDO disse que ele ia trabalhar com bacía. Não chegou a ver arma de fogo em sua casa.

O informante Leandro Cruz dos Santos, amigo do réu ALAN, narrou que conhece o réu desde que ele tinha 02 anos. ALAN é uma pessoa boa. O fato causou surpresa. Frequenta a casa da mãe do ALAN. Nos últimos anos, a mãe dele chegou a reclamar do uso de drogas de ALAN.

O informante Enoque de Souza Martins, tio do réu ALAN, disse que ALAN trabalhou com ele desde os 15 anos, contudo, no último ano ele começou a usar drogas e teve que dispensá-lo. Antes do uso de entorpecentes, ALAN era um ótimo funcionário.

O informante Paulo Aparecido da Silva, amigo do réu ALAN, afirmou que conhece a mãe de ALAN e que ele é gente boa. ALAN nunca apresentou comportamento que indicasse o seu envolvimento com o crime. Não sabe do envolvimento de ALAN com drogas. Conhece a motocicleta Twister vermelha que pertence a Débora, irmã do réu.

O réu, em sua autodefesa, disse que frequentava o salão de cabeleireiro na rua de sua casa, onde conheceu RICARDO, que conhecia o dono do salão. Começaram a conversar e, após, começaram a frequentar alguns bares no bairro. No fim do ano, perdeu o controle e pegou diversas porções de cocaína com ele. Acabou deixando a sua moto como garantia que ele iria pagar. Ele deu 30 dias para pagar a dívida, caso contrário iria passar a moto para o nome dele. Sua família sentiu falta da moto. Contou para eles o que tinha acontecido. Débora, sua irmã, disse para ele vender a moto dela, quitar a dívida e pegar a moto dele de volta. RICARDO pegou a moto de sua irmã várias vezes para apresentar para os amigos dele. No dia do roubo, RICARDO o chamou para se encontrarem em frente ao disk, que fica próximo ao barracão da Castelo. Pegou uma lata de cerveja, enquanto RICARDO entrou no barracão. Quando voltou, RICARDO disse que tinha informação que uma pessoa ia trazer aproximadamente R\$10.000,00 e que ele poderia ajudá-lo, colocando-o no roubo. Pediu para ele distrair a pessoa para ele pegar pela janela do carro. Recusou. RICARDO disse que ele tinha que ir, caso contrário iria perder as duas motos. Falou que não teria como e que as câmeras iriam pegá-los. RICARDO disse que só teria a câmera no estacionamento. RICARDO disse que ele iria perder de qualquer jeito e que só era para ele distrair a pessoa. Ficou com medo, mas ele voltou com uma cocaína para cheirar. Disse que Sr. já estava saindo de carro. Seguiram o carro e tentou distrair o motorista. RICARDO disse que ia pegar pela janela a sacola de dinheiro, contudo, ele não disse como faria o roubo. No dia dos fatos, não viu RICARDO armado com faca ou arma de fogo. Tentou distrair a vítima, mas ela acelerou o carro. RICARDO entrou no estacionamento atrás da vítima. Deu a volta no estacionamento e, quando fez o retorno e voltou, viu RICARDO sacando o revólver e fazendo o disparo. Ficou assustado e arrependido foi embora. Foi pra casa do tio e guardou a moto. Disse ao tio que a moto estava com problema no radiador. Procurou RICARDO, mas não o achou. Sem saber onde estava a moto da irmã, foi para o litoral até a poeira abaixar. Após foi para Ibitinga. Foi abordado quando voltou a Bauru. Levou um tiro na perna e outro de raspão no pescoço. Esclareceu que quem fez tudo foi RICARDO.

A confissão, ainda que parcial, do réu está em harmonia com o conjunto probatório.

A vítima Eli Ferreira da Silva narrou que no dia dos fatos estava fazendo a recolha de malote para uma loja. No trajeto foi fechado por uma moto e achou que fosse uma fechada de trânsito. Ao chegar ao estacionamento do supermercado, foi abordado por indivíduo de nome RICARDO, que o ameaçou com uma arma de fogo e pedia o malote. RICARDO efetuou um disparo, que não acertou. Após efetuou o segundo disparo, que acabou acertando a sua boca. Foi empurrado e caiu. O indivíduo foi até o banco do passageiro onde estava o malote. Na saída empurrou-o novamente e efetuou mais dois disparos. Ao subir na motocicleta, a sacola rasgou, o malote caiu no chão e ele foi embora. Na abordagem RICARDO estava sozinho, mas no trajeto eles estavam em dois. Era uma moto verde e o indivíduo estava com uma camisa de time de futebol. Esse indivíduo apareceu somente durante o trajeto entre a loja onde pegou o malote na avenida castelo branco e a loja matriz. Esclareceu que, quando virou à esquerda na rua da matriz, foi fechado. O rapaz da moto verde estava sozinho. Notou que estavam em duas motos parados. Era uma motocicleta verde e outra vermelha.

Os apontamentos da vítima, por partir de pessoa insuspeita, constituem elementos seguros de convicção, especialmente quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. E, no caso dos autos, não houve qualquer outro elemento que desmerecesse a palavra da vítima.

Ressalte-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, as palavras da vítima assumem relevante valor probante, já que manteve contato direto com o réu, não sendo outra a sua intenção além de narrar o ocorrido, sem incriminar inocentes.

Os policiais relatam que entraram em contato a vítima e colheram informações acerca

do percurso que ela fez no dia dos fatos. Realizaram diligências para encontrarem câmeras de monitoramento. Localizaram uma câmera de um disk cerveja e conseguiram identificar os dois suspeitos. Constataram que logo que a vítima sai pela Avenida Castelo Branco, as motocicletas também saem. Houve uma primeira tentativa de abordagem, mas sem sucesso, realizada por ALAN. Na segunda, já no estacionamento do supermercado, a vítima foi abordada e entrou em luta corporal com RICARDO, que efetuou disparos, sendo que um deles acabou por atingir o rosto da vítima. Posteriormente, em diligências localizaram a motocicleta Hornet verde na residência de um parente de ALAN. Por fim, ratificaram que ALAN foi identificado pelas filmagens e que os autores já tinham ciência da rotina da vítima.

A tentativa de latrocínio restou configurada pela agressividade demonstrada durante a ação criminosa, sendo realizado disparos de arma de fogo, que tiveram a gravidade necessária capaz de levar a vítima à morte.

É de rigor o reconhecimento da tentativa, tendo em vista que o resultado "morte" não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Rejeita-se a tese defensiva de que o réu teve menor participação no crime e, por isso, faria jus à causa de diminuição de pena do artigo 29, §2º, do Código Penal, uma vez que ALAN teve profundo envolvimento com a prática delitiva conforme restou apurado durante toda a instrução processual.

De início, cumpre ressaltar que o réu tinha ciência da rotina e trajeto realizado pela vítima. Além disso, na primeira tentativa de abordagem foi ALAN que tentou interpelar a vítima, contudo, a vítima conseguiu escapar.

Já na segunda tentativa, ALAN deu cobertura para seu comparsa realizar o latrocínio.

Assim, a conduta de ALAN foi determinante para a realização da empreitada criminosa realizada. ALAN tinha pelo conhecimento da intenção delitiva e estava pré-ajustado com Ricardo, exercendo, junto com ele, o domínio dos fatos, podendo ter impedido o crime se assim quisesse.

Portanto, conclui-se que ALAN atuou como efetivo coator e não mero partícipe, pois suas condutas foram determinantes para a empreitada criminosa, não podendo ser considerada de menor importância, a justificar a diminuição da pena.

A respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio consumado. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2º do Código Penal. Por fim, pede, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 29, § 1º do Código Penal, pois sua participação foi de menor importância. Sem razão. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Prisão em flagrante. Apelante reconhecido. Desclassificação para roubo inviável. Presença de animus necandi cabalmente demonstrada. Fato típico, ilícito e culpável. Impossível reconhecer a tese de menor participação ou de cooperação dolosamente distinta. Dosimetria não comporta reparo. Basilares no mínimo legal, sem presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Regime fechado justo e proporcional ao caso presente e ante o quantum da pena. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0004922-04.2014.8.26.0161; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020).

Desta maneira, restou caracterizada a majorante prevista no artigo 157, §3º, inciso II, assim como a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, ambos do CP, já que o resultado não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do réu, não sendo o caso de desclassificar a sua conduta para o delito de roubo majorado.

Diante da consistência das provas colhidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade do crime e tampouco quanto à autoria.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como que agiu o réu com consciência e vontade de praticar as infrações, procede o pedido condenatório.

Passa-se à dosimetria.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base do réu no seu patamar mínimo de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Porém, deixa-se de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal.

Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do Código Penal (tentativa), a pena será reduzida em 1/3 (fração mínima), totalizando a pena 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Importante, ainda, consignar a semi-imputabilidade do réu, conforme concluiu o Sr. Perito em exame de dependência toxicológica de fls. 54/61 do apenso: o réu "era ao tempo da ação, portador de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência (19.2) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda (F 19.0), condições essas que não prejudicavam sua capacidade de entendimento, mas prejudicava totalmente sua capacidade de determinação, considerando o delito cometido."

Portanto, comprovada a semi-imputabilidade do acusado, reduz-se a pena em 1/3 (um terço), eis que consta do laudo pericial que o réu somente tinha privada sua capacidade de determinação, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a falta de maiores informações sobre a situação financeira do acusado.

Pela quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e considerando que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, incabível a substituição por restritiva de direitos, assim como sua suspensão condicional, nos termos, respectivamente dos artigos 44, caput, I e II, e 77, "caput", ambos do CP.

Considerando o total da reprimenda, bem como as circunstâncias do artigo 59, do CP, fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. O tempo de prisão

preventiva (16/03/2021), para efeitos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não determina antecipação de regime prisional menos gravoso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR ALAN DE SOUZA MARTINS à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, pelo delito descrito no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O réu respondeu ao processo encarcerado e não se justifica, após a prolação de sentença condenatória, a colocação em liberdade para recorrer. Afora isso, estão presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, especialmente a segurança na aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito. Consigne-se que o crime é doloso, estando presente, portanto, o pressuposto da prisão preventiva.

Expeça-se mandado de prisão.

CONDENO, ainda, o réu, ao pagamento das custas finais, fixadas em 100 UFESPs, caso não seja beneficiário da gratuidade prevista na Lei 1060/50.

Deixo de condenar o réu à indenização nos termos do art. 387, IV, do CPP, porque não houve provocação da parte interessada.

Com o trânsito em julgado, proceda ao cálculo da multa e, em caso do(s) réu(s) de não ser(em) beneficiário(s) da Justiça Gratuita, da taxa judiciária, dando-se vista às partes para manifestação.

Providencie a serventia a anotação da tarja "sentença proferida" no sistema SAJ para fins de estatística.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA